

II.11.1.4.1. Secretaría de Seguridad Pública**Edificio de Plataforma México, en el Distrito Federal**

Auditoría de Inversiones Físicas: 09-0-36100-04-1053

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

Alcance

Universo Seleccionado:	206,027.9 miles de pesos
Muestra Auditada:	199,147.3 miles de pesos
Representatividad de la Muestra:	96.7 %

El Universo seleccionado y muestra auditada se obtuvo de los registros contables a la fecha de la auditoría del contrato núm. F/OM/DGOPS/OP/AD/013/2008 del 1 de septiembre de 2008, habiendo ejercido el monto de 206,027.9 miles de pesos.

Antecedentes

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. F/OM/DGOPS/OP/AD/013/2008 del 1 de septiembre de 2008 tuvo por objeto realizar trabajos de obra pública de estructura, albañilería acabados e ingenierías del Edificio Plataforma México, en el Distrito Federal. Dicho contrato fue asignado por la Secretaría de Seguridad Pública mediante el procedimiento de adjudicación directa núm. SSP/DGOPS/AD/14/2008, con fundamento en los artículos 41 y 42, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 12 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a la contratista TRADECO Infraestructura, S.A. de C.V., con base en el dictamen de adjudicación emitido el 19 de agosto de 2008, con un importe de 302,060.0 miles de pesos, más el 15.0% por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un monto de 45,309.0 miles de pesos, que suman un total de 347,369.0 miles de pesos y un periodo de ejecución del 1 de septiembre de 2008 al 28 de abril de 2009, 240 días naturales.

Posteriormente, el 6 de abril de 2009 la entidad fiscalizada y la contratista celebraron el convenio adicional de reducción del monto y ampliación del plazo núm. 01/09, mediante el cual el monto del contrato se redujo en 50,698.7 miles de pesos, más el 15.0% del IVA por 7,604.8 miles de pesos, que suman un monto de 58,303.5 miles de pesos por lo que el total contratado quedó en 251,361.3 miles de pesos más el 15.0% del IVA por 37,704.2 miles de pesos, que suman un monto de 289,065.5 miles de pesos; y el periodo de ejecución se amplió en 33 días naturales, del 29 de abril al 31 de mayo de 2009. Asimismo, el 25 de junio, 8 de septiembre y 29 de diciembre de 2009 se suscribieron los convenios adicionales de ampliación del plazo núms. 02/09, 03/09 y 04/09, mediante los cuales se incrementaron en 92, 91 y 62 días naturales el plazo programado inicialmente, con periodos de ejecución del 1 de junio al 31 de agosto de 2009, del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2009 y del 1 de diciembre de 2009 al 31 de enero de 2010. A la fecha de la auditoría (agosto de 2010) la obra aún no se había finiquitado, pero se encontraba en operación, y en ella se erogaron 206,027.9 miles de pesos más el IVA.

Resultados

1. Se detectó que la entidad fiscalizada obtuvo en forma extemporánea la licencia de construcción, ya que sólo tramitó la constancia de alineamiento o número oficial del 16 de septiembre de 2008, cuando la obra se inició el 1 de septiembre del mismo año, según consta en nota de bitácora núm. 1 de esa fecha en el tomo I de obra civil.

El resultado se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control mediante el oficio número DGAIFF-K-1839/2010 del 12 de noviembre de 2010, para que en el ámbito de su competencia le dé seguimiento y determine lo que proceda, en su caso, por tratarse de una observación del ejercicio de 2010.

2. La entidad fiscalizada autorizó un pago en exceso por un monto de 2,006.7 miles de pesos, debido a que la contratista integró de manera incorrecta el cálculo del financiamiento, ya que mientras éste fue negativo, en la afectación de las matrices de los precios unitarios se indicó como positivo para que su costo se integrara en la afectación de los costos directos e indirectos, cuando su afectación no se debió considerar por ser negativo y, por tanto, no requerir financiamiento.

El resultado se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control mediante el oficio número DGAIFF-K-1839/2010 del 12 de noviembre de 2010, para que en el ámbito de su competencia le dé seguimiento y determine lo que proceda, en su caso, por tratarse de una observación del ejercicio 2010.

3. La Secretaría de Seguridad Pública obtuvo en forma extemporánea el resolutivo de impacto ambiental de fecha 1 de octubre de 2010 y no al inicio de los trabajos de fecha 1 de septiembre de 2008, por lo que no dio seguimiento a las medidas establecidas en el resolutivo de impacto ambiental previstas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que debió efectuar durante el proceso de construcción del edificio de Plataforma México.

El resultado se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control mediante el oficio número DGAIFF-K-1839/2010 del 12 de noviembre de 2010, para que en el ámbito de su competencia le dé seguimiento y determine lo que proceda, en su caso, por tratarse de una observación del ejercicio 2010.

4. La residencia de obra de la entidad fiscalizada no retuvo 1,757.0 miles de pesos a la contratista, en virtud de que no concluyó los trabajos el 31 de enero de 2010, fecha que se fijó para su terminación en el convenio núm. 04/09 del 29 de diciembre de 2009, no ejerció 16,733.6 miles de pesos, y consideró la fecha de terminación para el 23 de marzo de 2010.

El resultado se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control mediante el oficio número DGAIFF-K-1981/2010 del 26 de noviembre de 2010, para que en el ámbito de su competencia le dé seguimiento y determine lo que proceda, en su caso, por tratarse de una observación del ejercicio 2010.

5. La entidad fiscalizada pagó en exceso 1,493.2 miles de pesos en el concepto extraordinario EXT-PLTM-SDIE001 Diesel Sin para plantas generadoras de 1500 y 850 kwa. Esto ocurrió debido a que de acuerdo con la relación de insumos de los trabajos originalmente contratados el precio de diesel es de \$5.24 por litro lo que da un precio unitario de \$6.80 y en el precio extraordinario se consideró con precio de \$9.38 por litro lo que genera un sobre costo de \$2.58 por litro.

Véase acción(es): 09-0-36100-04-1053-01-001
09-0-36100-04-1053-03-001

6. En la revisión de los precios unitarios por conceptos extraordinarios, se observó un pago por 20,047.5 miles de pesos sin soporte documental en los conceptos con clave EXT-PLATM-001, EXT-PLATM-UPS500 y EXT-AIREACON003, correspondientes a equipos: UPS Mitsubishi S-9700 750 KVA; 480-220/127V; UPS Mitsubishi serie-9800AE 500 KVA; Unidad de Aire Acondicionado de precisión de 10 TR marca Liebert Modelo DS035ASD0EI, respectivamente, los cuales no se integraron de forma correcta en virtud de que carecen de las facturas del costo de los equipos y materiales y el dictamen que sustente la necesidad de su ejecución.

Véase acción(es): 09-0-36100-04-1053-01-002
09-0-36100-04-1053-03-002

7. La entidad fiscalizada no proporcionó la garantía por escrito de la barrera contra fuego (esmalte intumescente para protección al fuego y a altas temperaturas) que se aplicó en los elementos estructurales que constituyen el Edificio de Plataforma México, ni los reportes de laboratorio mediante los cuales se compruebe que se inspeccionó el espesor de la pintura, establecido en 16 +/- 2 milésimas de película seca, ni de su eficiencia ante la exposición directa del fuego para garantizar que ante un conato de incendio, la estructura resistiría mínimo tres horas, indicados en el alcance de los conceptos de trabajo referidos en el catálogo con las claves I-EST-MET.6.1, I-EST-MET.6.2, I-EST-MET.6.3, I-EST-MET.6.4 y el I-EST-MET.6.5. Asimismo, no se aportaron las gráficas del comportamiento de las temperaturas obtenidas en la cara expuesta a la

prueba contra el fuego, ni de la cara que no se expuso a la prueba en la estructura metálica, por lo que se considera improcedente la autorización del pago por un monto de 1,876.2 miles de pesos.

Véase acción(es): 09-0-36100-04-1053-01-003
09-0-36100-04-1053-03-003

Acciones

Recomendaciones

09-0-36100-04-1053-01-001.- Para que la Secretaría de Seguridad Pública verifique que los precios considerados en su propuesta inicial se tomen en cuenta para la integración de un precio extraordinario. [Resultado 5]

09-0-36100-04-1053-01-002.- Para que la Secretaría de Seguridad Pública verifique que para la integración de un precio extraordinario se proporcionen los soportes documentales necesarios que acrediten su ejecución. [Resultado 6]

09-0-36100-04-1053-01-003.- Para que la Secretaría de Seguridad Pública verifique que se proporcionen las garantías por escrito de los materiales utilizados en la ejecución de los trabajos, así como sus respectivas pruebas de laboratorio. [Resultado 7]

Solicitudes de Aclaración

09-0-36100-04-1053-03-001.- Para que la Secretaría de Seguridad Pública aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 1,493.2 miles de pesos, por no considerar el precio del diesel del listado de insumos de los trabajos originalmente contratados para el cálculo del precio extraordinario. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 5]

09-0-36100-04-1053-03-002.- Para que la Secretaría de Seguridad Pública aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 20,047.5 miles de pesos, por concepto de pago en exceso por no integrar los soportes documentales necesarios para acreditar la ejecución de los conceptos con clave EXT-PLATM-001, EXT-PLATM-UPS500 y EXT-AIREACON003, correspondientes a equipos y materiales; UPS Mitsubishi S-9700 750 KVA; 480-220/127V; UPS Mitsubishi serie-9800AE 500 KVA; Unidad de Aire Acondicionado de precisión de 10 TR marca Liebert Modelo DS035ASD0EI. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 6]

09-0-36100-04-1053-03-003.- Para que la Secretaría de Seguridad Pública aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 1,876.2 miles de pesos, por no proporcionar la garantía por escrito de la barrera contrafuego, ni las pruebas de laboratorio que comprueben el espesor de la pintura, ni las gráficas del comportamiento de las temperaturas obtenidas en la cara expuesta a la prueba contra el fuego, ni de la cara que no se expuso a la prueba de la estructura metálica, por lo que se considera improcedente el

pago. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 7]

Recuperación de Recursos

Se determinaron recuperaciones por 23,416.9 miles de pesos, que se consideran como recuperaciones probables.

Resumen de Observaciones y Acciones

Se determinó(aron) 3 observación(es) que generó(aron):

3 Recomendación(es) y 3 Solicitud(es) de Aclaración.

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) 4 oficio(s) para solicitar o promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente.

Dictamen: con salvedad

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de Seguridad Pública cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a que la entidad fiscalizada no obtuvo de las autoridades competentes los resolutivos y licencias antes de la realización de los trabajos; evaluación deficiente de los proyectos y planeación inadecuada en la ejecución de los trabajos; incorrecta integración de los análisis de precios unitarios de los conceptos de catálogo; no garantizó la calidad en la aplicación de pintura intumescente en la estructura; omisión en la aplicación a la contratista de una retención por incumplimiento en la terminación de los trabajos ejecutados, y pagos en exceso en conceptos extraordinarios.

Apéndices

Procedimientos de Auditoría Aplicados

1. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de su reglamento para verificar que se cumplió con la planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución de las obras.

2. Revisar los estudios de preinversión requeridos y la manifestación de impacto ambiental emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y que se contó, en su caso, con el dictamen favorable de un experto, para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social del proyecto.
3. Revisar los precios unitarios extraordinarios para verificar su procedencia y su correcta integración.
4. Constatar que los trabajos se realizaron conforme a los programas de obra autorizados.
5. Verificar que se efectuaron las pruebas de control de calidad para constatar el cumplimiento de la calidad establecida en las normas y especificaciones.

Áreas Revisadas

Obras Públicas y Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública.

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos en las leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Art. 19, párrafo segundo; Art. 20; Art. 21, fracciones IV, XI y XIV; Art. 53; Art. 55, párrafo segundo.
2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Art. 77, fracción II, inciso a; Art. 84, fracción VI.
3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Art. 158, fracción V; Contrato, Cláusula décima octava; Especificaciones Generales de Construcción de Obra Civil de la Secretaría de Seguridad Pública, Alcances de la Contratista, punto n; Norma complementaria 7 punto 3 y 4.

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.